

1500067-95.2018.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em

Flagrante - 9744/18/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2054502 - DISE-

DEL.SEC.ARAÇATUBA, 9744/18/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 417/2018 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500067-95.2018.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500067-95.2018.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em

Flagrante - 9744/18/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2054502 - DISE-

DEL.SEC.ARAÇATUBA, 9744/18/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 417/2018 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Araçatuba, 2054502/2018 -

DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 1558847 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR HUGO GUALBERTO DE CARVALHO

Vistos.

VITOR HUGO GUALBERTO DE CARVALHO está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 em concurso material com o art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, isto porque, no dia 14 de setembro 2018, por volta das 19h10min, na Rua Doutor Angêlo Brivio, 216, Bairro Jardim Umuarama, nesta cidade e comarca, sem autorização e em desacordo com determinação legal, trazia consigo, para comercialização ilícita, 47,04 gramas, distribuídos em 08 porções. Consta também que, na mesma data, hora e local, em desacordo com determinação legal, tinham em depósito um revólver de calibre 32, com a numeração suprimida, desmuniado.

Notificado (fl. 110), o réu apresentou defesa preliminar às fls. 122/124, sendo a denúncia recebida às fls. 132/133. No curso da instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, sendo o réu interrogado (fls. 217/220 e 266/269).

Encerrada a instrução, deferida a apresentação de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal, com a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para aquele previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06 (fls. 266/267). A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal, com a absolvição do acusado (fls. 273/277).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 06, Boletim de Ocorrência de fls. 13/15, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 08/09, Laudos de Constatação Prévia de fls. 23, pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 225/227, que atestou que o entorpecente apreendido se trata de Tetrahydrocannabinol (maconha) e pelo Laudo de Exame em Revólver de fls. 228/229.

A autoria delitiva também é certa.

Ouvido em Juízo, o réu VITOR HUGO GUALBERTO DE CARVALHO alegou que a droga apreendida era para seu próprio consumo, pois é viciado desde os 15 anos de idade; nunca traficou; o dinheiro apreendido é fruto de seu trabalho como servente de pedreiro; em relação à arma de fogo apreendida, esta pertencia a seu avô e foi-lhe deixada após sua morte.

Por sua vez, o policial militar ANDRÉ SAVÉRIO DA SILVA afirmou que estava em patrulhamento de rotina, quando um transeunte informou-lhe que havia uma pessoa vendendo maconha, defronte uma casa de portão verde, na Rua Ângelo Brivio; logo que adentrou em referida rua, avistou o réu e este tentou deixar o local rapidamente; ele foi abordado e no bolso de sua bermuda foi encontrada a quantia de R\$ 200,00, além de uma porção de maconha; o réu levou os policiais até sua residência e, em seu quarto, foram encontrados o revólver, 07 porções de maconha e R\$ 100,00; o réu disse que a droga era para seu próprio consumo; não foi abordada nenhuma pessoa que tivesse comprado entorpecente do réu (fl. 219).

Nesse mesmo sentido, o depoimento do policial militar EVERTON JESUS SAVEGNAGO (fl. 220).

Conforme se vê, os depoimentos dos policiais militares não comprovaram, no caso, de forma estreme de dúvidas, a traficância, eis que a abordagem do acusado ocorreu apenas em razão da denúncia anônima de tráfico efetuada por terceiros, fato que não foi efetivamente presenciado pelas testemunhas ouvidas em juízo. Os elementos angariados nos autos, pois, são insuficientes para incriminar o réu pela prática do crime disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois as testemunhas de acusação não trouxeram detalhes e informações suficientes para demonstrar a comercialização ilícita de entorpecentes.

Nada obstante, é inegável que o réu foi encontrado na posse de droga, a qual se destinava a consumo próprio, conforme ele próprio confessou, confissão esta que restou confirmada pela prova trazida aos autos.

Portanto, só resta ao Juízo a alternativa de aplicar na espécie o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a desclassificação do delito imputado na peça acusatória para o delito previsto no art. 28, caput, da lei nº 11.343/2006.

Quanto ao crime de posse de arma de fogo, os policiais relataram o encontro desta no quarto do réu, este próprio confessou que o recebeu de sua avó e o Laudo Pericial de fls. 228/229 atestou que o revólver apreendido estava apto a realizar disparos, bem como que este não tinha numeração de série. Assim, quanto a este crime, a procedência é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03:

Atento aos parâmetros ditados pelo artigo 59 do Código Penal, não havendo circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo sua pena no mínimo legal, ou seja, em 03 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a atenuante de confissão, deixo de reduzir a pena, pois já fixada no mínimo legal. Não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas, torno definitiva a pena de 03 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, levando-se em conta o quantum da pena fixada e por ser o réu primário.

O valor unitário das penas de multa fixadas será o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo, que permitissem decidir de modo diverso.

Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, além de prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena privativa de liberdade.

Art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06: Atento aos parâmetros ditados pelo artigo 59 do Código Penal, em razão do réu não possuir maus antecedentes, fixo sua pena em advertência sobre os efeitos da droga (artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06), tornando-a definitiva por não haver mais o que considerar.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para condenar o réu VITOR HUGO GUALBERTO DE CARVALHO, como incurso nas sanções do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e no artigo 28, "caput" da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 69, "caput", do Código Penal.

O réu poderá recorrer da sentença em liberdade, pois não estão presentes os requisitos de sua prisão preventiva.

Transitado em julgado, o réu terá seu nome lançados no livro "Rol dos Culpados".

Restitua-se ao réu o valor apreendido.

O réu arcará com a taxa judiciária fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 08 de março de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA